

अंतिम पुरवणी निवाडा

(एलए - ५३९ अ)

मौ. वडगांवशेरी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील मंजूर विकास योजना (वाढीव हद्द) ६० मी.
रस्तारुंदीकरण या प्रयोजनासाठी संपादित करणेबाबतचा अंतिम पुरवणी निवाडा एलए-५३९ अ

(भूसंपादन प्रस्ताव भूसंपादन अधिनियम १८९४ नुसार प्राप्त व मुल्यांकनाचा भाग नविन
भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार हिशोबित)

विषय :- भूसंपादन अधिनियम १८९४ व नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ - भूमिसंपादन,
पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदी तसेच मा.उच्च न्यायालय,
मुंबई येथील रिट याचिका क्र.१४८३३/२०२२ मधील आदेश दि. २२/११/२०२४ नुसार.

संदर्भ:- १)मा.विभागीय आयुक्त,पुणे विभाग, पुणे यांचे या कार्यालयास पत्र क्र.
विआपुणे/निवाडा/मौ.वडगाव शेरी, मौ.लोहगाव व मौ.खराडी, ता.हवेली, जि.पुणे
/११/२०१८, दि.१७/०७/२०१८.
२)मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथील रिट याचिका क्र.१४८३३/२०२२ मधील आदेश
दि. २२/११/२०२४.

प्रास्ताविक :-

पुणे महानगरपालिका वाढीव हद्दीची प्रारूप विकास योजना नोटीस क्र.जसंका/२०३६,
दि.३१/१२/२००२ अन्वये प्रसिद्ध केली असून,त्या बाबतची नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्र,पुणे
विभाग, पुणे मध्ये दि.३१/१२/२००२ रोजी पृष्ठ क्र.१९ व २० वर प्रसिद्ध झाली आहे. तदनंतर,
सदर वाढीव हद्दीची विकास योजना अधिसूचना क्र.टीपीव्ही -१८०७/३९/सीआर१०१७/युडी-
१३,दि.१८/०९/२००८ अन्वये मंजूर झालेली आहे व दि.०१/११/२००८ पासून अंमलात आलेली
आहे. प्रस्तावातील मौ.वडगांव शेरी व मौ.खराडी ही गावे पुणे महानगरपालिकेच्या वाढीव
हद्दीमध्ये समाविष्ट असल्यामुळे या गावांमधील बाधित मिळकतीची प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध
विकास योजनेनुसार अधिसूचित करण्यात आली होती. तथापि सदर विकास योजनेची
अधिसूचना दि.१८/०९/२००८ रोजी अंतिम मंजूर झालेली आहे.

पुणे शहराच्या वाढीव हद्दीच्या प्रारूप विकास योजनेनुसार मौ.वडगावशेरी, मौ.लोहगाव व
मौ.खराडी मधील जागा ६० मीटर रस्तारुंदी या प्रस्तावाने बाधित होत आहे. सदर प्रकरणी पुणे
महानगरपालिका, पुणे ही भूसंपादन संस्था आहे. त्यानुषंगाने, पुणे महानगरपालिकेने स्थायी
समिती ठराव क्र. १७४९ दि.०३/०१/२००६ व मुख्य सभा ठराव क्र.२५९, दि.२५/०९/२००६ अन्वये
उक्त जमिन संपादित करण्याचा निर्णय घेतलेला असून, पुणे महानगरपालिकेने प्रस्ताव क्र.४६४



दि.३१/१२/२००५ अन्वये उक्त जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी,पुणे यांना सादर केलेला आहे. उक्त प्रकरणी, भूसंपादन संस्थेने भूसंपादन नियमावलीतील नियम क्र.८० नुसार आवश्यक असणारा करारनामा मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेशी केला आहे. त्यानुसार भूसंपादन मोबदला निधी, न्यायालयीन खर्च, न्यायालयाने वाढवून दिलेला मोबदला निधी तसेच इतर अनुषंगीक खर्च देण्यास भूसंपादन संस्था पुणे महानगरपालिका जबाबदार आहे. उपरोक्त संपादनाची कार्यवाही मा.जिल्हाधिकारी,पुणे यांनी आदेश क्र.पीएलसी/सीआर/१९/२००६ दि.३०/०१/२००६ अन्वये विशेष भूमी संपादन अधिकारी क्र. १६,पुणे यांचेकडे सोपविलेली आहे.

पुणे महानगरपालिकेने विषयांकित रस्ता तातडीच्या कलमान्वये संपादन करण्यास कळविलेले आहे. त्यानुषंगाने, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२६ (४) सह भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम ६ अन्वयेची अधिसूचना भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम १७ पोटकलम (१) नुसार तातडीने ताबे घेण्याच्या कलमासह प्रसिद्ध करणे आवश्यक असल्याचे कळविले आहे. सन २००१ व सन २००८ चे शासन निर्णयाप्रमाणे भूसंपादन संस्थेने कलम ६ ची अधिसूचना पारित करण्यापूर्वी रु.५०,००,०००/- अंदाजित नुकसान भरपाई रक्कमे पोटी दि.१६/०८/२००६ रोजी या कार्यालयाकडे जमा केलेली आहे. तदनंतर, भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४ चे कलम ६ अन्वयेची अधिसूचना दि.२९/०३/२००७ रोजी प्रसिद्ध झालेली असून सदर अधिसूचनेस शुद्धिपत्रक दि.२७/१०/२०११ रोजी प्रसिद्ध झालेले आहे. सदर अधिसूचना व अधिसूचनेच्या शुद्धिपत्रकानुसार एकूण २५ मिळकती बाधित होत असून, त्याचे संपादनाखालील एकूण क्षेत्र ८ हे. ५०.१६ आर इतके आहे. सदर २५ मिळकतींपैकी १९ मिळकतींचे ताबे झालेले आहेत. मौजे वडगाव शेरी येथील स.नं.४६/६ पैकी या मिळकतीचा ताबा झालेला नाही.

दरम्यान, भूसंपादन अधिनियम १८९४ निरसित झाल्याने नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील कलम २४(अ) अन्वयेच्या तरतुदीनुसार भूसंपादनाबाबतची वैधानिक कार्यवाही पार पाडून तसेच जमिनीचे मूल्यांकनाबाबत नविन भूमिसंपादन अधिनियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करून विषयांकित भूसंपादन प्रकरणीचा प्रारूप निवाडा या कार्यालयाचे दि.२१/०२/२०१८ रोजीचे पत्र जा.क्र./मौ.वडगांवशेरी/एलए५३९/०३ अन्वये मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांना सादर करण्यात आला होता. सदर प्रारूप निवाडा मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे जा.क्र./पीएलए/कावि/६४/२०१८ दि.१७/०५/२०१८ रोजीचे पत्रान्वये मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग,पुणे यांना मंजूरीस्तव सादर करण्यात आला होता. विषयांकित भूसंपादन प्रकरणीच्या प्रारूप निवाड्यास मा.विभागीय आयुक्त,पुणे विभाग,पुणे यांनी ज्ञापन जा.क्र. विआपुणे /निवाडा /मौ.वडगाव शेरी, मौ.लोहगाव व मौ.खराडी, ता.हवेली, जि.पुणे /११/२०१८ दि.१७/०७/२०१८ अन्वये मंजूरी दिलेली आहे. सदर प्रकरणी, भूसंपादन संस्था पुणे महानगरपालिकेने भूसंपादनाची संपूर्ण रक्कम जमा न केलेने, अंतिम निवाडा जाहीर होऊ शकला नाही.

सदर भूसंपादन प्रस्तावामध्ये मौ.वडगावशेरी येथील स.नं.४६/६ मधील एकूण २८५० चौ.मी. क्षेत्र बाधित होत आहे. त्यापैकी मे. बोरा-गलांडे असोसिएट्स तर्फे भागीदार बाबासाहेब किसनराव गलांडे व निलेश सतिश बोरा यांचे मालकीच्या हिस्स्याचे ६० मी. डी.पी. पुणे - नगर

रस्ता व १८ मी.डी.पी. रस्ता असे मिळून एकूण ११९८.३२ चौ.मी. इतके एकत्रित बाधित क्षेत्राकरिता नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ अन्वये नुकसान भरपाई मिळणेकामी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र.१४८३३/२०२२ अन्वये याचिका दाखल केली होती. सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथे रिट याचिका क्र. १४८३३/२०२२ मध्ये दि.२२/११/२०२४ रोजी खालीलप्रमाणे आदेश दिलेले आहेत -

" 6. We accordingly dispose of this petition by directing respondent No.3- the SLAO as also respondent No.4- the District Collector, Pune to proceed to publish an award in respect of the petitioner's land as expeditiously as possible and in any event within a period of three months from today."

मा.उपायुक्त,भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग,पुणे महानगरपालिका,पुणे यांचेकडील पत्र जा.क्र.एलएम/ओ/२६७,दि.०९/०५/२०२३ अन्वये या कार्यालयास प्राप्त झालेल्या पत्रामध्ये मे. बोरा-गलांडे असोसिएट्स तर्फे भागीदार बाबासाहेब किसनराव गलांडे व निलेश सतिश बोरा यांच्या मालकीचे ६० मी.डी.पी. रस्त्यामध्ये ८१७.७१ चौ.मी. क्षेत्र बाधित होत असल्याचे कळविले आहे. सदर बाधित क्षेत्र उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, ता.हवेली, जि.पुणे यांचेकडील दि.२४/११/२०१७ रोजीच्या अ.ता.मो.र.नं.२३४४०/१७ अन्वये मिळालेल्या मोजणी नकाशाच्या आधारे व पुणे महानगरपालिकेच्या झोन विभागाकडील नकाशाच्या आधारे तसेच खाजगी मालकीधारक वास्तुविशारदकडून परीगणित केलेल्या त्रिकोणमिती नकाशानुसार केले असल्याचे दिसून येते. त्यानुषंगाने,या कार्यालयाचे पत्र क्र.५५० दि.२७/१२/२०२४ अन्वये उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख,ता.हवेली,जि.पुणे यांचेकडील भूसंपादन मो.र.नं. ४०/२००६ व अ.ता. मो.र.नं. २३४४०/१७ यांची पडताळणी करून मिळणेबाबत कळविले होते. त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, ता. हवेली, जि. पुणे यांचेकडील पत्र जा.क्र.१५१/२०२५ दि. २९/०१/२०२५ अन्वये स.नं.४६/६ पै. मधील मे. बोरा-गलांडे असोसिएट्स तर्फे भागीदार बाबासाहेब किसनराव गलांडे व निलेश सतिश बोरा यांचे बाधित क्षेत्र ८१७.७१ चौ. मी. या कार्यालयाने सादर केलेल्या अहवालानुसार मेळात असलेचे दिसून येते असे नमुद केले आहे.

मा.उच्च न्यायालय,मुंबई यांचे आदेशानुसार तीन महिने कालावधीत उक्त मिळकतीचा निवडा जाहीर करणेबाबत निर्देश आहेत. त्यानुषंगाने सदरचा पुरवणी निवाडा करणेत आलेला आहे.

१) संयुक्त मोजणी :-

सदर प्रस्तावातील संपादन होणाऱ्या जमिनीची संयुक्त मोजणी तालुका निरीक्षक, भूमि अभिलेख, ता.हवेली, जि.पुणे व भूसंपादन संस्था यांनी संयुक्तपणे केली आहे. संयुक्त मोजणी नकाशे व विवरणपत्रे भूसंपादन मो.र.नं. ४०/०६ दि.२५/०५/२००६ अन्वये तालुका निरीक्षक,भूमि अभिलेख, ता.हवेली, जि.पुणे यांनी या कार्यालयास पाठविलेले आहेत. या संयुक्त मोजणी नकाशातील आखणी मंजूर विकास योजनेतील आखणीशी सुसंगत असल्याबाबत मा. सहायक संचालक, नगररचना, पुणे शाखा, पुणे यांनी त्यांचे पत्र क्र.२७३२, दि. ११/०८/२००६ अन्वये संयुक्त मोजणी नकाशावर दर्शविलेल्या संपादित करण्यात येणाऱ्या क्षेत्राची विकास योजना,

3/11/20

मंजूर प्रादेशिक योजना व प्रसिध्द प्रारूप विकास योजना प्रस्तावाशी पडताळणी केली असता, संयुक्त मोजणी नकाशावर दर्शविलेले संपादीत करण्यात येणारे क्षेत्र नियोजन प्रस्तावाशी सर्वसाधारणपणे सुसंगत आहे. त्यामुळे प्रकरणी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२६(४) सह भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम ६ अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करणेस हरकत नसल्याचे कळविले आहे.

२) भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम ५२ अ (२) नुसारचे आदेशाचा क्र. :-

मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेकडील आदेश क्र. पीएलसी/सीआर/१९/२००६, दि.३०/०१/२००६.

३) क्षेत्रफल :-

संयुक्त मोजणी नकाशे व विवरणपत्रानुसार उक्त प्रयोजनासाठी संपादन करावयाचे क्षेत्र महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६च्या कलम १२६(४) सह भूसंपादन कायदा कलम ६ (कलम १७ सह) खालील अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. उक्त अधिसूचनेत नमूद केलेल्या क्षेत्राबाबत भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ९ खालील सुनावणीच्या वेळेस व तद्नंतर कुणीही हितसंबंधिताने व मालकाने हरकत घेतलेली नाही. सबब उक्त प्रयोजनासाठी या निवाड्याप्रमाणे संपादित होणाऱ्या जमिनीचे खरे क्षेत्र कलम ६ खालील अधिसूचनेसाठी खालील प्रमाणे ग्राह्य धरण्यात येत आहे.

तसेच, मा.उपायुक्त,भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांचेकडील पत्र जा.क्र.एलएएम/ओ/२६७,दि.०९/०५/२०२३ अन्वये या कार्यालयास प्राप्त झालेल्या पत्रामध्ये मे. बोरा-गलांडे असोसिएट्स तर्फे भागीदार बाबासाहेब किसनराव गलांडे व निलेश सतिश बोरा यांच्या मालकीचे ६० मी.डी.पी. रस्त्यामध्ये ८१७.७१ चौ.मी. क्षेत्र बाधित होत असल्याचे कळविले आहे. सदर बाधित क्षेत्र उपअधीक्षक,भूमि अभिलेख,ता.हवेली,जि.पुणे यांचेकडील दि.२४/११/२०१७ रोजीच्या अ.ता.मो.र.नं.२३४४०/१७ अन्वये मिळालेल्या मोजणी नकाशाच्या आधारे व पुणे महानगरपालिकेच्या झोन विभागाकडील नकाशाच्या आधारे तसेच खाजगी परवानाधारक वास्तुविशारदकडून परीगणित केलेल्या त्रिकोणमिती नकाशानुसार केले असल्याचे दिसून येते. त्यानुषंगाने, या कार्यालयाचे पत्र क्र.५५० दि.२७/१२/२०२४ अन्वये उपअधीक्षक,भूमि अभिलेख,ता.हवेली, जि.पुणे यांचेकडील भूसंपादन मो.र.नं ४०/२००६ व अ.ता.मो.र.नं.२३४४०/१७ यांची पडताळणी करुन मिळणेबाबत कळविले होते. त्यानुसार उपअधीक्षक,भूमि अभिलेख, ता.हवेली, जि.पुणे यांचेकडील पत्र जा.क्र.१५१/२०२५ दि.२९/०१/२०२५ अन्वये स.नं.४६/६ पै. मधील मे. बोरा-गलांडे असोसिएट्स तर्फे भागीदार

संयुक्त

बाबासाहेब किसनराव गलांडे व निलेश सतिश बोरा यांचे बाधित क्षेत्र ८१७.७१ चौ. मी. या कार्यालयाने सादर केलेल्या अहवालानुसार मेळात असलेचे दिसून येते असे नमुद केले आहे.

सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथे रिट याचिका क्र.१४८३३/२०२२ मध्ये दि.२२/११/२०२४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार तीन महिने कालावधीत उक्त ८१७.७१ चौ.मी. क्षेत्रासाठीच्या मिळकतीचा निवडा जाहीर करणेबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे आदेशानुसार व उपअधीक्षक,भूमि अभिलेख,ता.हवेली,जि.पुणे यांचेकडून पडताळणी केलेनुसार ८१७.७१ चौ.मी. क्षेत्र विचारात घेण्यात आलेले आहे.

-: अनुसूची :-

मौजे :- मौ.वडगांव शेरी, तालुका :- हवेली, जिल्हा :- पुणे

अ. क्र.	मिळकतीचा स. नं.	कलम ६ च्या अधिसूचनेतील एकुण क्षेत्र	संयुक्त मोजणी विवरणपत्रातील एकुण क्षेत्र	प्रस्तुत निवाडयात विचारात घेतलेले क्षेत्र	उर्वरीत क्षेत्र
		(चौ. मी.)	(चौ. मी.)	(चौ. मी.)	(चौ. मी.)
	मौ.वडगांव शेरी				
	४६/६ पै.	२८५०	२८५०	८१७.७१	२०३२.२९
	एकूण	२८५०	२८५०	८१७.७१	२०३२.२९

४) नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यान्वये अभिप्राय :-

महसूल व वन विभागाकडील परिपत्रक क्र.एक्यूएन/१६७६/१७२४/अ-२ दि.०७/०७/१९७६ नुसार ज्या जागा मंजुर विकास योजनेत रस्तारुंदी, बगीचा इ. खुल्या वापरासाठी आरक्षित आहेत व त्याच प्रयोजनसाठी संपादित होत असतील तर त्यांना नागरी जमीन (कमाल धारणा विनियमन) कायदा, १९७६ नुसार तरतूदी लागू नाहीत. तसेच उक्त प्रकरणातील भूसंपादन हे रस्त्यासाठी असलेने त्यासही नागरी कमाल जमिन धारणाच्या तरतूदी लागू होत नाहीत. तसेच, उक्त अधिनियम दि.२९/११/२००७ रोजी निरसित झाला आहे. सदर भूसंपादन हे रस्त्यासाठी असल्याने उक्त प्रकरणातील संपादनाखालील जमिनींना नविन भूमिसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार नुकसान भरपाई देय होईल.

५) संपादनासंदर्भातील मा. विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेकडील मान्यतेनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (४) सह भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम ६ खालील अधिसूचनेचा तपशिल (कलम १७ अन्वये तातडीने ताबा घेणेसह) :-

मौ. वडगावशेरी हे गाव प्रारूप विकास योजना पुणे महानगरपालिका मधील असून प्रारूप विकास योजना नुसार प्रस्तावातील सर्व्हे नंबरमधील जमिनीचा काही भाग रस्तारुंदी या

सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे शासन निर्णयानुसार क्र.टिपीएस-२१७५/५१०६/युडी-७, दि.०३/०३/१९७९ नुसार प्रारूप विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले जमिनीच्या संपादनाबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम १२६(४)सह भूसंपादन अधिनियम १८९४ मधील कलम ६ची (कलम १७) अधिसूचना मंजूर करण्याचे अधिकार मा. विभागीय आयुक्त यांना आहेत. त्याप्रमाणे मा. विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी दि.१३/०३/२००७ रोजी प्रस्तुत प्रकरणी अधिसूचना मंजूर केली असून अधिसूचनेचा क्र. भूसं/आर आर-३ /एस आर १८/२००७ असा आहे.

६) कलम ६ ची अधिसूचना प्रसिद्धीकरणाचा तपशिल :-

१)	महाराष्ट्र शासन राजपत्र	अधिसूचना प्रसिद्ध दि. २९/०३/२००७ (पृष्ठ क्र.५८६ ते ५८८)
२)	दैनिक 'संध्यानंद' वृत्तपत्र	दि. २३/०३/२००७
३)	दै. लोकमत 'हॅलो पुणे' वृत्तपत्र	दि. २३/०३/२००७
४)	संपादनाखालील जागेवर	दि. २९/०३/२००७
५)	भूसंपादन संस्था (पुणे महानगरपालिका) कार्यालयीन नोटीस बोर्डावर	दि. २१/०४/२००७
६)	तलाठी, वडगावशेरी, ता. हवेली यांचे कार्यालयीन नोटीस बोर्डावर	दि. २०/०४/२००७



कलम ६ च्या अधिसूचनेस शुध्दीपत्रक प्रसिद्धीकरणाचा तपशिल :-

उपरोक्त संपादनाची महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६(४) सह भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वयेची (कलम १७ सह) अधिसूचना दि.२९/०३/२००७ च्या शासन राजपत्रात पृष्ठ क्र. ५८६ ते ५८८ वर प्रसिद्ध झाली असून, दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करणेत आलेली आहे. सदर अधिसूचनेस शुध्दीपत्रक काढले असून मा.विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी पत्र क्र.भूसं/आरआर-३/एसआर-२४/२०११, दि.१७/१०/२०११ अन्वये मंजूरी दिली आहे. ते या कार्यालयाने पत्र क्र.एलए-५३९/९१२, दि.१९/१०/२०११ अन्वये स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करणेबाबत संपादन संस्थेकडे दिलेले आहे. तसेच शासकीय मुद्रणालय, येरवडा, पुणे येथेही मा.विभागीय आयुक्त, कार्यालय पुणे यांचे मार्फत दि.१७/१०/२०११ रोजी पाठविण्यात आलेले असून प्रसिद्धीकरणाचा तपशील खालीलप्रमाणे.

(Handwritten signature)

१)	महाराष्ट्र शासन राजपत्र	अधिसूचनेस शुध्दीपत्रक प्रसिध्द दि. २७/१०/२०११ (पृष्ठ क्र.३१९३ ते ३१९४)
२)	दैनिक 'संध्यानंद' वृत्तपत्र	दि. २४/१०/२०११
३)	दै. लोकमत 'हॅलो पुणे' वृत्तपत्र	दि. २४/११/२०११
४)	या कार्यालयीन नोटीस बोर्डावर	दि. २९/१०/२०११

७) कलम ७ खालील मंजूरी :-

मा. जिल्हाधिकारी, भूसंपादन (समन्वय) शाखा, पुणे यांचेकडील पत्र क्र. पीएलसी/कावि/९६०/०७ दि. १५/१०/२००७ अन्वये सदरचा भूसंपादन प्रस्ताव विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र. ११, पुणे यांचकडे वर्ग करण्यात आला होता. तथापि, संबंधित कार्यालयाकडून कलम ७ खाली मा. आयुक्तांची परवानगी घेतली नसल्याचे दिसून येते. त्यानंतर सदरचा प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी, भूसंपादन (समन्वय) शाखा, पुणे यांचे कडील पत्र क्र. पीएलसी/कावि/८९२/१० दि. १४/०९/२०१० अन्वये परत या कार्यालयाकडे वर्ग केला आहे. तदनंतर, या कार्यालयास कलम ६ ची अधिसूचना प्रसिध्दीनंतर भूसंपादन कायदा कलम ७ अन्वयेची मंजूरी शासनाचे वतीने मा. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांना शक्ती प्रदान केलेल्या असलेने मा. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी पत्र क्र. भूसं/ आर आर-३/एस आर-२२/१ दि. २२/०८/२०११ अन्वये मान्यता प्रदान केली आहे.

नोटीस व मालकी हक्क :-

अ) नोटीस :-

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२६ (४) सह भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम ६ ची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यानंतर नियमाप्रमाणे भूसंपादन कायदा कलम ९ (३) (४) खालील नोटीसा सर्व ज्ञात हितसंबंधितांवर बजाविण्यात आल्या. सदर नोटीसान्वये सर्व हितसंबंधितांकडून म्हणणे मागविण्यात आले होते व त्याप्रमाणे सर्व हितसंबंधितांना सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले होते.

संपादनाखालील क्षेत्राचे अचुकतेबाबत, मालकी हक्काबाबत व मोजणीबाबत कोणीही हरकत घेतली नाही. सबब, संयुक्त मोजणीप्रमाणे कलम ६ च्या अधिसूचनेत घोषित केलेले क्षेत्र अंतिम मानण्यात आलेले आहे.

ब) मालकी हक्क :-

संपादन होणाऱ्या जमिनीची संयुक्त मोजणी तालुका निरीक्षक, भूमि अभिलेख, ता. हवेली, जि. पुणे व भूसंपादन संस्था यांनी संयुक्तपणे केली आहे. संयुक्त मोजणी नकाशे व विवरणपत्र परिशिष्ट मध्ये नमूद असल्याप्रमाणे मालकी हक्क विचारात घेणेत आलेला आहे. तसेच, मा. उपायुक्त, भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांचेकडील पत्र जा. क्र. एलएएम/ओ/२६७, दि. ०९/०५/२०२३ अन्वये या कार्यालयास प्राप्त झालेल्या पत्रामध्ये

मे. बोरा-गलांडे असोसिएट्स तर्फे भागीदार बाबासाहेब किसनराव गलांडे व निलेश सतिश बोरा यांच्या मालकीचे ६० मी.डी.पी. रस्त्यामध्ये ८१७.७१ चौ.मी. क्षेत्र बाधित होत असल्याचे कळविले आहे. सदर बाधित क्षेत्र उपअधीक्षक,भूमि अभिलेख,ता.हवेली,जि.पुणे यांचेकडील दि.२४/११/२०१७ रोजीच्या अ.ता.मो.र.नं. २३४४०/१७ अन्वये मिळालेल्या मोजणी नकाशाच्या आधारे व पुणे महानगरपालिकेच्या झोन विभागाकडील नकाशाच्या आधारे तसेच खाजगी परवानाधारक वास्तुविशारदकडून परीगणित केलेल्या त्रिकोणमिती नकाशानुसार केले असल्याचे दिसून येते. त्यानुषंगाने, या कार्यालयाचे पत्र क्र.५५० दि.२७/१२/२०२४ अन्वये उपअधीक्षक,भूमि अभिलेख,ता.हवेली, जि.पुणे यांचेकडील भूसंपादन मो.र.नं ४०/२००६ व अ.ता.मो.र.नं.२३४४०/१७ यांची पडताळणी करून मिळणेबाबत कळविले होते. त्यानुसार उपअधीक्षक,भूमि अभिलेख, ता.हवेली, जि.पुणे यांचेकडील पत्र जा.क्र.१५१/२०२५ दि.२९/०१/२०२५ अन्वये स.नं.४६/६ पै. मधील मे. बोरा-गलांडे असोसिएट्स तर्फे तर्फे भागीदार बाबासाहेब किसनराव गलांडे व निलेश सतिश बोरा यांचे बाधित क्षेत्र ८१७.७१ चौ. मी. या कार्यालयाने सादर केलेल्या अहवालानुसार मेळात असलेचे दिसून येते असे नमुद केले आहे.

अ.क्र.	मिळकत स. नं.	क्षेत्रफल	हितसंबंधितांची नावे
	मौ.वडगाव शेरी ,ता. हवेली, जि.पुणे		
१	स.नं.४६/६ पै.	८१७.७१ चौ.मी.	मे. बोरा-गलांडे असोसिएट्स तर्फे भागीदार बाबासाहेब किसनराव गलांडे व निलेश सतिश बोरा

९) कलम ९(१) (२) चे जाहीर प्रकटपत्र प्रसिध्दीकरणाचा तपशिल :-

सदर भूमीचा कब्जा घेण्याचा शासनाचा उद्देश आहे आणि अशा भूमीमधील सर्व हितसंबंधाबद्दलच्या भरपाईचे मागणी दावे, हितसंबंधाचा प्रकार तसेच मोजणी संबंधात काही हरकती असल्यास त्यांचा तपशील इत्यादी माहिती भूमि संपादन अधिकारी यांचेकडे लेखी निवेदनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यासंबंधी भूमि संपादन अधिनियम १८९४ चे कलम ९(१) (२) नुसारचे जाहीर प्रकटपत्र प्रसिध्द केल्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

१)	संपादनाखालील जागेवर	दि. २०/०४/२००७
२)	पुणे महानगरपालिकेच्या सूचना फलकावर	दि. २१/०४/२००७
३)	तलाठी कार्यालय - वडगाव शेरी	दि. २०/०४/२००७

१०) कलम ९(३) (४) अन्वयेची नोटीस बाबत कार्यवाही :-

भूमि संपादन अधिनियम १८९४ चे कलम ९(३)(४) मधील तरतुदीप्रमाणे अधिकार अभिलेखानुसार संपादनाखालील जागेत हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. संबंधित हितसंबंधितांना दि.२२/०५/२००७ रोजी किंवा तत्पुर्वी लेखी निवेदन देण्यास आदेशित करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे सर्व हितसंबंधितांना दि. १९/०६/२००७ रोजी सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले होते. त्यानुसार सुनावणीसाठी हितसंबंधीत व्यक्ती उपस्थित राहील्या. तथापि, संपादनाखालील क्षेत्राची अचुकता, मालकी हक्क व मोजणीबाबत कोणीही हरकत घेतली नाही. सबब, संयुक्त मोजणीप्रमाणे कलम ६ अन्वयेच्या अधिसूचनेत घोषित केलेले क्षेत्र अंतिम मानण्यात आलेले आहे.

सदरहू भूसंपादन प्रकरणी संयुक्त मोजणी व विवरणपत्र यामध्ये संपादनाखालील जमिनीचा सर्व्हे नंबरचा उल्लेख असून त्यामधून संपादीत होणाऱ्या क्षेत्राचा समावेश आहे. जमिनीच्या सर्व्हे नंबरच्या ७/१२ चे कब्जेदार सदरी खातेदारांची नावे नमूद आहेत. या खातेदारांना कलम ९(३) (४)नोटीस दिल्या होत्या. मालकी हक्काबाबत कोणीही वाद उपस्थित केलेला नाही.

११) न्यायालयीन प्रकरणे :-

प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे खालील नमूद केल्याप्रमाणे रिट याचिका दाखल झालेल्या होत्या. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

याचिकाचे नाव	सर्व्हे नं.	याचिका क्र.	न्यायालयीन याचिकेची सद्यस्थिती
१) मौ. वडगाव शेरी	४६/३ व ४६/६	२८५३/०७	फेटाळली दि.१९/१२/२००७
२) मौ. वडगाव शेरी	४५/अ	३८७७/०७	फेटाळली दि. १९/१२/२००७
३) मौ. वडगाव शेरी	४५/अ	३८७८/०७	फेटाळली दि. १९/१२/२००७
४) मौ. वडगाव शेरी	४६/६	१४८३३/२२	फेटाळली दि. २२/११/२०२४

वरील याचिका क्र.२८५३/०७,३८७७/०७ व ३८७८/०७ या फेटाळण्यात आलेल्या आहेत व उपरोक्त कोणत्याही याचिकेतील आदेशात प्रस्तुत प्रकरणातील भूसंपादन कार्यवाहीस स्थगिती वा इतर आदेश नाहीत. सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथे रिट याचिका क्र. १४८३३/२०२२ मध्ये दि.२२/११/२०२४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार तीन महिने कालावधीत उक्त ८१७.७१ चौ.मी. क्षेत्रासाठीच्या मिळकतीचा निवडा जाहीर करणेबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. सबब या कार्यालयाने सदर अंतिम प्रारूप पुरवणी निवाड्याची कार्यवाही केलेली आहे. अंतिम निवाडा घोषित होणेपूर्वी पुनश्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाईल. सद्यस्थितीत सदर याचिका निकाली निघाली असलेने, प्रस्तुत भूसंपादनाबाबत मा.न्यायालयात कोणतीही याचिका प्रलंबित नाही.

१२) भूसंपादन संस्थेचे अभिप्राय :-

सुनावणी दरम्यान बहुतेक सर्व हितसंबंधीत उपस्थित राहिले होते. तदनंतर सर्व हितसंबंधित त्यांचे स्थलांतर व पुर्नवसन भत्ता व मालकांनी चटई क्षेत्रांची एफ. एस. आय. व टी. डी. आर.ची मागणी केली आहे. सदर बाब भूसंपादन संस्था या नात्याने महानगरपालिका पुणे यांचेकडे दि.०९/०५/२००७ व दि.०७/०७/२००७ पत्र क्र.४१४ अन्वये अभिप्रायास्तव पाठविण्यात आलेली होती व तसे हितसंबंधितानांही कळविले आहे. त्यावर पुणे महानगरपालिकेने त्यांचेकडील दि.१०/०५/२००७ व दि.०१/०६/२००७ तसेच पत्र क्र.एलएक्यू/ओ/१५१७, दि.१४/११/२००७ अन्वये अभिप्राय कळविले असून भूसंपादन कायद्यातील तरतूदीनुसार व नियमानुसार अनुज्ञेय भरपाई देण्याची कार्यवाही करून भूसंपादनाची पुढील कार्यवाही करणेबाबत नमूद केले आहे. तसेच या कार्यालयाने पत्र जा.क्र.६५ दि.०७/०२/२०२५ अन्वये मौजे वडगावशेरी येथील स.नं.४६/६ पैकी बदल एफ. एस. आय. व टी. डी. आर. बदल अभिप्राय अपेक्षिते होते. तरी पुणे महानगरपालिकेने त्यांचेकडील पत्र जा.क्र.एलएएम/२४८४ दि.०३/०३/२०२५ अन्वये टीडीआर सेल, बांधकाम विकास विभाग व मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाद्वारे एफ. एस. आय. व टी. डी. आर. अदा केलेला नसल्याचे नमूद केलेले आहे.

१३) संपादनाखालील जमीनीचे स्थान व वर्णन :-

प्रस्तावित रस्तारुंदी सी.टी.आर.कंपनीपासून सुरु होऊन पुणे महानगरपालिकेचे वाढीव हद्दी पर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस आहे. सदर रस्तारुंदीने मौ. खराडी, मौ.वडगावशेरी व मौ.लोहगांव या गावामधील पुणे नगर रस्त्यासन्मुख मिळकती बाधीत होतात. प्रस्तुत प्रकरणी भूसंपादनातील तातडीचे कलम १७ सह कलम ६ अन्वयेची अधिसूचना प्रसिध्द केलेली असल्याने दि.२१/०५/२००७ रोजी काही मालकाकडून प्रत्यक्ष व पंचनाम्याने ताबे घेण्यात आलेले आहेत. बहुतांश रस्त्याचेही काम पूर्ण झालेले आहे. बाधीत मिळकतीवर बहुतांश बांधकामे अस्तित्वात होती. सदरची सर्व बांधकामे अनाधिकृत असल्याबाबत पुणे महानगरपालिकेने दि.०३/०५/२०१२ व दि.३१/०५/२०१२ अन्वये कळविले आहे. सदर जागा रहिवास व व्यावसायिक वापरासाठी वापरण्यात येत होत्या. संपादनाखालील मिळकतींच्या आवश्यक मुलभूत सोयी उदा. रस्ते, पाणी पुरवठा, वीज इ. सुविधा सहज उपलब्ध आहेत.

सदर निवाड्यात विचारात घेण्यात आलेले स. नं. ४६/६ पै. मधील ८१७.७१ चौ.मी. क्षेत्र हे ६० मी. डी.पी. रस्त्याला लागून आहे. सदर जागेवर रस्त्याचे बांधकाम झालेले आहे.

१४) मूल्यांकनाची विहित तारीख :-

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ मधील तरतुदीनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम १२६ (४) सह भूमिसंपादन अधिनियम १८९४ मधील कलम ६ खालील (कलम १७ सह) खालील अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याची तारीख दि.२९/०३/२००७ असून, दि.२९/०३/२००७ ही मूल्यांकनाची विहित तारीख आहे.

सुनील

१५) संपादनाखालील जमिनीचे दर निश्चिती (मूल्यांकन) :-

भूसंपादन अधिनियम १८९४ निरसित झालेने, नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील कलम २४(अ) अन्वयेच्या तरतुदीनुसार भूसंपादनाबाबतची वैधानिक कार्यवाही पार पाडून तसेच जमिनीचे मूल्यांकनाबाबत नविन भूमिसंपादन अधिनियम २०१३ मधील कलम २६ ते कलम ३० अन्वयेच्या तरतुदीनुसार भूसंपादनाखालील जागेची दर निश्चिती करणेत आलेली आहे. सदर भूसंपादन प्रकरणीच्या प्रारूप निवाड्यास व मूल्यांकन दरास मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी ज्ञापन जा.क्र. विआपुणे /निवाडा /मौ.वडगाव शेरी, मौ.लोहगाव व मौ.खराडी, ता.हवेली, जि.पुणे /११/२०१८ दि.१७/०७/२०१८ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे. सदर मंजूर प्रारूप निवाड्यातील खरेदी-विक्री व्यवहार व मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी मंजूर केलेले मूल्यांकन दर गृहीत धरून सदर पुरवणी निवाडा करणेत येत आहे.

अ) शिघ्र सिध्दगणकाप्रमाणे मूल्यांकन :-

मूल्यांकन दिनांक महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम कलम १२६(४) सह अधिनियम १८९४ च्या कलम ६ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन भूसंपादन राजपत्र पुणे विभागीय पुरवणी भाग १ दि. २९/०३/२००७ पृष्ठ क्र. ५८६ ते ५८८ वर प्रसिध्द झालेली आहे म्हणून प्रसिध्दीचा दि. २९/०३/२००७ हा मूल्यांकन दिनांक म्हणून विचारात घेणेत येत आहे. त्यामुळे सन २००७ चा शिघ्रसिध्दगणकानुसार संपादनाखालील जमिनीसाठी खुल्या जमिनीचा दर खालीलप्रमाणे आहे.

जमिनीचा तपशिल - मौजे वडगाव शेरी, विभाग क्र. २९, उपविभाग - २९/४३६ पुणे नगर रस्त्यावरील मालमत्ता नविन हद्द सा. नं. ३५,४५,४६	खुल्या जमिनीचा दर (रु.प्रती चौ. मी.) रु. ४,०००/-
---	--

ब) खरेदी - विक्री व्यवहारानुसार मूल्यांकन :-

संपादनाखालील जमिनीचे मूल्यांकनासाठी या कार्यालयामार्फत सन २००२ ते २००७ मधील एकूण १६ खरेदी - विक्री व्यवहारांची माहिती जमा करणेत आली आहे. त्यांपैकी खरेदी - विक्री व्यवहारातील तुलनात्मक एकूण ८ व्यवहाराखालील जागेचे स्थळ निश्चितपणे दि.०५/१०/२०११ रोजी जागेवर जाऊन प्रत्यक्ष केले आहे. सदर ८ खरेदी - विक्री व्यवहार तुलनात्मक असल्याचे व खालीलप्रमाणे मूल्यांकन यापुर्वी प्रारूप मंजूर निवाड्याप्रमाणे करण्यात आलेले असल्याचे नमुद आहे -

१) **खरेदी विक्री व्यवहार क्र. १ :-** सदर व्यवहार मौजे वडगाव शेरी, ता. हवेली येथील. नं. ४३ हि. नं.१ + २ पैकी मंजूर रेखांकनामधील (ग्रेवाल सहकारी गृहरचना संस्था) मधील भूखंड क्र. ५४ असून श्री. किर्तनसिंग ग्रेवाल यांचेकडून श्री. शहाजी विष्णू उकिरडे यांनी दस्त क्र. ५६३६/२००६ दि. ०८/०८/२००६ अन्वये रक्कम ४,८०,०००/- ने खरेदी केलेले

आहे. सदर व्यवहारातील जागेचे क्षेत्र ३७७ चौ. मी. असून हा व्यवहार रु.१२७३ प्रति चौ. मी. दराने झाल्याचे दिसून येते. सदर भूखंड क्र. ५४ सध्या रिकामा असून बाजूस बांधकामे आहेत व मागील बाजूस शिवराज विद्यामंदीर नावाने शाळा आहे. व्यवहाराखालील जागा अंतर्गत रस्त्यालगत असून भूसंपादनाच्या जागेपासून सुमारे ४०० ते ४५० मी. अंतरावर आहे. सदर दरास प्रतिवर्ष १०% प्रमाणे वाढ दिल्यास मुल्यांकनाच्या तारखेस जमीन दर रु. १,३५७/- प्रती चौ. मी. असा येतो.

२) **खरेदी विक्री व्यवहार क्र. २ :-** सदर व्यवहार मौजे वडगाव शेरी, ता. हवेली येथील स. नं. ४३ हि. नं.१+२ पैकी मंजूर रेखांकनामधील (ग्रेवाल सहकारी गृहरचना संस्था) मधील भूखंड क्र. १ असून श्री. किर्तनसिंग ग्रेवाल यांचेकडून श्री. प्रशांत सुरेश साळुंके यांनी दस्त क्र. ५६३७/२००६ दि. ०८/०८/२००६ अन्वये रक्कम रु. ४,५०,०००/- ने खरेदी केलेले आहे. सदर व्यवहारातील जागेचे क्षेत्र ३४९ चौ. मी. असून हा व्यवहार रु. १२८९ प्रति चौ. मी. दराने झाल्याचे दिसून येते. सदर भूखंड क्र. १ सध्या रिकामा असून बाजूस बांधकामे आहेत. व्यवहाराखालील जागा अंतर्गत रस्त्यालगत असून भूसंपादनाच्या जागेपासून सुमारे ४०० मी. अंतरावर आहे. सदर दरास प्रतिवर्ष १०% प्रमाणे वाढ दिल्यास मुल्यांकनाच्या तारखेस जमीन दर रु. १,३७३/- प्रती चौ. मी. असा येतो.

३) **खरेदी - विक्री व्यवहार क्र. ३ :-** सदर व्यवहार मौजे वडगाव शेरी, ता. हवेली येथील स. नं. ४३ हि. नं.१+२ पैकी मंजूर रेखांकनामधील (ग्रेवाल सहकारी गृहरचना संस्था) मधील भूखंड क्र. ५३ असून श्रीमती हरजित कौर यांचेकडून श्री. बाळाराम एकनाथ भोके यांनी दस्त क्र. ५६३८/२००६ दि. ०८/०८/२००६ अन्वये रक्कम रु. ४,००,०००/- ने खरेदी केलेले आहे. सदर व्यवहारातील जागेचे क्षेत्र ३०५ चौ. मी. असून हा व्यवहार रु. १३१९ प्रति चौ. मी. दराने झाल्याचे दिसून येते. सदर भूखंड क्र. ५३ सध्या रिकामा असून बाजूस बांधकामे आहेत व मागील बाजूस शिवराज विद्यामंदीर नावाने शाळा आहे. व्यवहाराखालील जागा अंतर्गत रस्त्यालगत असून भूसंपादनाच्या जागेपासून सुमारे ४०० ते ४५० मी. अंतरावर आहे. सदर दरास प्रतिवर्ष १०% प्रमाणे वाढ दिल्यास मुल्यांकनाच्या तारखेस जमीन दर रु. १,३९५/- प्रती चौ. मी. असा येतो.

४) **खरेदी - विक्री व्यवहार क्र. ४ :-** सदर व्यवहार मौजे खराडी, ता. हवेली येथील स. नं. ४९/२ पैकी मधील मंजूर रेखांकनामधील भूखंड क्र. ३८ असून श्री. संदीप सुरेश लुंकड व श्री. उमेश फक्कड दळवी यांचेकडून श्रीमती सरोजिनी जगन्नाथ लाळे यांनी दस्त क्र. १०४२६/२००५ दि. १३/१२/२००५ अन्वये रक्कम रु. ५,५१,०००/- ने खरेदी केलेले आहे. सदर व्यवहारातील जागेचे क्षेत्र ४७३.९७ चौ. मी. असून हा व्यवहार रु. ११६३/- प्रति चौ. मी. दराने झाल्याचे दिसून येते. सदर भूखंडावर सध्या मेडीपॉईंट (हॉस्पिटल) या नावाने इमारत असून आजूबाजूस बांधकामे आहेत. व्यवहाराखालील जागा अंतर्गत रस्त्यालगत असून भूसंपादनाच्या जागेपासून सुमारे १०० मी. अंतरावर आहे. सदर दरास

प्रतिवर्ष १०% प्रमाणे वाढ दिल्यास मुल्यांकनाच्या तारखेस जमीन दर रु. १३१३/- प्रती चौ.मी. असा येतो.

५) **खरेदी - विक्री व्यवहार क्र.५ :-** सदर व्यवहार मौजे खराडी, ता. हवेली येथील स.नं.४९/२ पैकी मधील मंजूर रेखांकनामधील भूखंड क्र. ३८ असून श्रीमती सरोजिनी जगन्नाथ लाळे यांचेकडून श्री. संदीप सुरेश लुंकड यांनी दस्त क्र. ९२९७/२००५ दि.२७/१०/२००५ अन्वये रक्कम रु. ५,५१,०००/- ने खरेदी केलेले आहे. सदर व्यवहारातील जागेचे क्षेत्र ४७३.९७ चौ. मी. असून हा व्यवहार रु.११६३/- प्रति चौ. मी. दराने झाल्याचे दिसून येते. सदर भूखंडावर सध्या मेडीपॉईंट (हॉस्पिटल) या नावाने इमारत असून आजूबाजूस बांधकामे आहेत. व्यवहाराखालील जागा अंतर्गत रस्त्यालगत असून भूसंपादनाच्या जागेपासून सुमारे १०० मी. अंतरावर आहे. सदर दरास प्रतिवर्ष १०% प्रमाणे वाढ दिल्यास मुल्यांकनाच्या तारखेस जमीन दर रु.१३२८/- प्रती चौ. मी. असा येतो.

६) **खरेदी - विक्री व्यवहार क्र.६ :-** सदर व्यवहार स. नं. ५७/१ खाजगी रेखांकनामधील कच्चा प्लॉट नं. २४/२ जुना कच्चा प्लॉट नं. २९/२ मौजे खराडी येथील असून श्री.गहीनीनाथ किसन आंधळे व इतर ५ यांचेकडून श्री. महावीर रिअल्टी तर्फे भागीदार श्री. अश्वीन अरविंद संघवी यांनी दस्त क्र. ११२२/२००७ दि.०८/०२/२००७ अन्वये रक्कम रु.३,००,०००/- ने खरेदी केलेले आहे. सदर व्यवहारातील जागेचे क्षेत्र १३९.३५ चौ. मी. असून हा व्यवहार रु.२१५३/- प्रति चौ.मी. दराने झाल्याचे दिसून येते. व्यवहारातील जागा रिकामा भूखंड आहे. व्यवहाराखालील जागा भूसंपादनाच्या जागेपासून सुमारे २०० मी. अंतरावर आहे. आजूबाजूस बांधकामे झालेली नाहीत. सदर दरास प्रतिवर्ष १०% प्रमाणे वाढ दिल्यास मुल्यांकनाच्या तारखेस जमीन दर रु.२१८५/- प्रती चौ. मी. असा येतो.



७) **खरेदी - विक्री व्यवहार क्र.७ :-** सदर व्यवहार मौजे लोहगांव स. नं. १३५ हि. नं. २/२५ भूखंड क्र. बी - १८ (खाजगी लेआऊटमधील) या मोकळ्या भूखंडाचा असून त्याचे क्षेत्र ४४२० चौ. मी. असून श्री. प्रदिपकुमार बिमलचंद गोडा व श्री. अनुराग बिमलचंद गोडा यांचेकडून श्रीमती अर्चना सिन्हा यांनी दस्त क्र.४३५३/२००५ दि.२७/०४/२००५ अन्वये रक्कम रु.२५,००,०००/- ने खरेदी केलेले आहे. सदरील व्यवहार रु. ५६६/- चौ. मी. दराने झाल्याचे दिसून येते. व्यवहारातील जागा सध्या रिकामा भूखंड असून अंतर्गत रस्त्यालगत आहे. तसेच व्यवहारातील जागा भूसंपादनाच्या जागेपासून सुमारे ३०० मी. अंतरावर आहे. सदर दरास प्रतिवर्ष १०% प्रमाणे वाढ दिल्यास मुल्यांकनाच्या तारखेस जमीन दर रु. ६७५/- प्रती चौ. मी. असा येतो.

८) **खरेदी - विक्री व्यवहार क्र.८ :-** सदर व्यवहार मौजे लोहगांव स. नं. १३५ हि. नं. २/२४ भूखंड क्र. बी - ३ (खाजगी लेआऊटमधील) या मोकळ्या भूखंडाचा असून त्याचे क्षेत्र

४४०० चौ. मी. असून श्री.परवेझ केकी ग्रॅंट यांचेकडून श्री. व्ही. व्ही. राजू यांनी दस्त क्र. ९९८/२००६ दि.१०/०२/२००६ अन्वये रक्कम रु.३२,००,०००/- ने खरेदी केलेले आहे. सदरील व्यवहार रु. ७२७/- चौ. मी. दराने झाल्याचे दिसून येते. व्यवहारातील जागा सध्या रिकामा भूखंड असून अंतर्गत रस्त्यालगत आहे. तसेच व्यवहारातील जागा भूसंपादनाच्या जागेपासून सुमारे २०० मी. अंतरावर आहे. सदर दरास प्रतिवर्ष १०% प्रमाणे वाढ दिल्यास मुल्यांकनाच्या तारखेस जमीन दर रु. ८१० /- प्रती चौ. मी. असा येतो.

खरेदी विक्री व्यवहारांनुसार जमिनीचे दर मुल्यांकन दिनांकास खालीलप्रमाणे येत आहेत.

अ.क्र.	खरेदी-विक्री व्यवहार क्र.	जमिनीचा दर रक्कम (रु. प्रति चौ. मी.)	मूल्यांकन दिनांकास येणारा खुल्या जमिनीचा दर (रु.प्रती चौ.मी.)
१	१	१२७३/-	१३५७/-
२	२	१२८९/-	१३७३/-
३	३	१३११/-	१३९५/-
४	४	११६३/-	१३१३/-
५	५	११६३/-	१३२८/-
६	६	२१५३/-	२१८५/-
७	७	५६६/-	६७५/-
८	८	७२७/-	८१०/-

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ अन्वये मुल्यांकनाचा दर हिशोबित करताना जादा दराने अर्धे व्यवहार विचारात घेणे आवश्यक आहे. सबब, खालील नमूद ४ व्यवहार हे जादा दराचे एका टप्प्यातील (मुल्यांकनाच्या दृष्टीने एकाच रेंजमध्ये) व भूसंपादनाखालील जागेपासून जवळपास असल्याने तसेच मोकळ्या जागेचे असल्याने विचारात घेतलेले आहे. सदरचे दर खालीलप्रमाणे आहेत -

अ.क्र.	खरेदी-विक्री व्यवहार क्र.	जमिनीचा दर रक्कम (रु. प्रति चौ. मी.)	मूल्यांकन दिनांकास येणारा खुल्या जमिनीचा दर (रु.प्रती चौ.मी.)
१	१	१२७३/-	१३५७/-
२	२	१२८९/-	१३७३/-
३	३	१३११/-	१३९५/-
४	६	२१५३/-	२१८५/-

वरील खरेदी-विक्री व्यवहारांचा सरासरी काढून दर पुढील प्रमाणे हिशोबित केलेला आहे.

(Signature)

नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार मूल्यांकन :- सदरचा दर उपरोक्त तक्त्यानुसार सरासरी काढून रु. १५७८/- प्रति चौ.मी. हा दर मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी जापन जा.क्र. विआपुणे/निवाडा/मौ.वडगाव शेरी, मौ.लोहगाव व मौ.खराडी, ता.हवेली, जि.पुणे/११/२०१८ दि.१७/०७/२०१८ अन्वये मंजूर केलेल्या प्रारूप निवाड्यात परिगणीत करून विचारात घेतलेचे दिसून येत असल्याने सदर अंतिम पुरवणी निवाड्यात विचारात घेणे आवश्यक आहे.

क) पूर्व मूल्यांकन टिप्पणी मंजूर :-

प्रस्तुत प्रकरणी तातडीच्या कलमान्वये ताबा घेणेसाठी मूल्यांकन मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे. मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील पत्र क्र.विआपुणे/निवाडा/मौ.वडगाव शेरी, मौ.लोहगाव व मौ.खराडी, ता.हवेली, जि.पुणे/११/२०१८, दि.१७/०७/२०१८ अन्वये निवाड्यासाठी मुल्यदराची शिफारस करून प्रारूप निवाड्यास मंजूरी देणेत आली आहे.

ड) खरेदी - विक्री व्यवहार व शिघ्रसिध्द गणकानुसार संपादित जमिनीचे मूल्यांकनाची तुलना :-

शासनाकडील दि.०७/१०/२०१० च्या परिपत्रकानुसार संपादित जमिनीची नुकसान भरपाई देताना खरेदी-विक्री व्यवहार व शिघ्रसिध्द गणकानुसार येणारा या पैकी जो जास्तीचा असेल तो अंतिम दर विचार घेणे आवश्यक आहे.

मिळकतीचे वर्णन	शिघ्रसिध्दगणकानुसार येणारा अंतिम दर (रु. प्रती चौ. मी.)	खरेदी विक्री व्यवहाराप्रमाणे येणारा अंतिम दर (रु. प्रती चौ. मी.)	प्रारूप निवाड्यात अंतिम केलेला दर (रु. प्रती चौ. मी.)
मौ. वडगाव शेरी			
४६/६ पैकी	रु.४०००/-	रु.१५७८/-	रु.४०००/-

शासनाकडील दि.०७/१०/२०१० चे परिपत्रकानुसार संपादित जमिनीची नुकसान भरपाई देतांना शिघ्रसिध्दगणकानुसार व खरेदी विक्री व्यवहारांनुसार येणारा अंतिम दर या दोन्ही दरांचा विचार होणे आवश्यक आहे. तसेच शासन परिपत्रकानुसार सदरील दोघांपैकी जास्त असणारा दर मूल्यांकनासाठी विचारात घेणे आवश्यक आहे. उपरोक्त तुलनात्मक दराचे अवलोकन केले असता, त्यामध्ये सर्व मिळकतीबाबत शिघ्रसिध्दगणकाचा दर जास्त असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे शिघ्रसिध्दगणकाचा दर विचारात घेऊन मूल्यांकन करणेत आलेले आहे.

मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग यांचेकडील पत्र.जा.क्र. विआपुणे/निवाडा/मौ.वडगावशेरी, मौ.लोहगाव व मौ.खराडी ता.हवेली जि.पुणे/११/२०१८ दि. १७/०७/२०१८ अन्वये सदर निवाड्यासाठी विभाग क्र.२९/४३६ मौ. वडगाव शेरी येथील अंतर्भुत स.नं.४६/६

साठी मुल्यदर रु.४०००/- ची शिफारस करुन, सदरच्या प्रारुप निवाड्यास मंजुरी प्रदान केलेली आहे.

नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील अधिसूचनेतील पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अंतर्गत घटकाबाबत कोणीही मागणी केलेली नाही. तसेच प्रस्तुत प्रकरणात भूसंपादनामुळे सध्या कोणीही भूमिहीन होत नसल्याचे दिसून येते व तशी मागणी अद्याप कुणाकडून आलेली नाही. तथापि यापुढे कोणाची मागणी आल्यास त्याची जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेची राहिल.

च) नविन भूसंपादन अधिनियम चे कलम २६ (२) नुसार शासनाने निश्चित केलेला गुणक :-

नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील कलम २६ (२) तरतूदीनुसार बाजार मूल्य परिगणीत करण्यासाठी विचारात घ्यावयाचा गुणांक महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाची अधिसूचना क्र.एलएक्युएन-१२/२०१३/प्र.क्र.१९०/अ-२, दि.२६/०५/२०१५ व दि.२७/११/२०१७ नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्द केलेल्या अनुसूचीमधील अनुक्रमांक १ ख मध्ये नमूद केलेनुसार महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट असणाऱ्या मिळकतींना १ गुणांक विचारात घेणे आवश्यक आहे.

छ) पूर्व जाहीर निवाडे :-

संपादनाखालील जागेच्या आजूबाजूस गेल्या १० ते १२ वर्षात या कार्यालयीन कोणताही निवाडा जाहीर झालेला नसल्याने पूर्वीच्या जाहीर निवाड्यातील जमिनीचे दर तुलना करण्यासाठी उपलब्ध नव्हते.

ज) अतिरिक्त घटकाखालील नुकसान भरपाई :-

नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ३०(३) नुसार १२% अतिरिक्त घटकाची रक्कम ही कलम २६ अन्वये परिगणित करण्यात आलेल्या बाजारमुल्यांवर मुल्यांकन दिनांकापासून ते निवाडा जाहिर करणे अथवा ताबा घेणे या पैकी जो दिनांक आधी असेल त्या पर्यंतच्या दिनांकापर्यंत फेरहिशोबित करण्यात येते. सदर प्रकरणी भूसंपादन अधिनियमान्वये जमिनीची ताबा पावती झाली नसलेने, १२% अतिरिक्त घटकाची रक्कम ही मुल्यांकन दिनांकापासून ते निवाडा जाहिर करणेच्या दिनांकापर्यंत फेरहिशोबित करण्यात आलेली आहे.

झ) दिलासा रक्कम :-

नवीन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम २७ नुसार हिशोबित होणाऱ्या एकुण नुकसान भरपाई रक्कमेवर कलम ३०(१) च्या तरतुदीनुसार १००% दिलासा रक्कम (सोलॅशियम) म्हणून अनुज्ञेय आहे.

ण) बांधकामाचे मुल्य :-

भूसंपादनाखालील त्यावेळेची जागेची संपूर्ण परिस्थिती विस्तृतपणे नमूद केलेली टिपणी अथवा अहवालाचा आढळ अभिलेखात होत नाही. याबाबत पुणे महानगरपालिकेने

(Signature)

दि. ०३/०५/२०१२ व दि. ३१/०५/२०१२ पत्रान्वये जागेवरील बांधकामाबाबत या कार्यालयास खुलासा सादर केलेला आहे. त्यात नमूद केलेनुसार जागेवरील बांधकामे जरी गुंठेवारी नियमाप्रमाणे असतील तरी सदर जागा सार्वजनिक प्रयोजार्थ (उदा. रस्तारुंदी इ) आवश्यक असलेस संबंधितांना कोणतेही बांधकाम मूल्य देय ठरत नाही. त्यांनी फक्त खुल्या जमिनीची किंमत देय ठरते. त्यामुळे जे हितसंबंधित उचित प्राधिकरणाने मंजूर केलेली बांधकाम परवानगी सादर केली तर त्यांना नियमाप्रमाणे बांधकामाचे मूल्य देय ठरते. परंतु बहुतांशी बांधकामे अनाधिकृत असलेचे दिसून येत आहे. भूसंपादनाखालील जागेवर आज रोजी बहुतांशी रस्ता पूर्ण झालेला असून उर्वरित काही भाग सध्या पूर्णपणे मोकळा असून उर्वरित जमिनीवर बहुतांशी पत्र्याचे शेडस् व काही कच्च्या व पक्क्या स्वरूपाची फार जुनी बांधकामे होती असे काही हितसंबंधितांचे म्हणणे आहे. तथापि सदर बांधकामास आवश्यक ती बांधकाम परवानगी भूसंपादन संस्थेकडून घेतलीबाबत आवश्यक ती कागदपत्रे कोणत्याही हितसंबंधितांनी सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे बांधकामाचे मूल्य हिशोबित केलेले नाहीत.

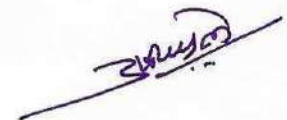
कलम ९(३)(४) च्या सुनावणी दरम्यान बहुतांश हितसंबंधितांनी एफ.एस.आय/टी.डी.आर.ची मागणी केली आहे. याबाबत पुणे महानगरपालिकेस या कार्यालयाचे पत्र क्र. ५३९/२४, दि. ०६/०१/२०१४, पत्र क्र. एलए-५३९/नुकसान भरपाई रक्कम/टीडीआर/३१२६, दि. १७/०९/२०१३, स्मरणपत्र क्र.का.अ.१/एलए-५३९/३७०, दि. १९/०५/२०१६, पत्र क्र. का.अ.१/एलए५३९/६७९ दि. ०६/०९/२०१६ अन्वये पुणे महानगरपालिकेचे अभिप्राय अपेक्षिलेले आहेत. या कार्यालयाने पत्र जा.क्र.६५ दि. ०७/०२/२०२५ अन्वये मौजे वडगावशेरी येथील स.नं. ४६/६ पैकी बदल एफ. एस. आय. व टी. डी. आर. बदल अभिप्राय अपेक्षिले होते. तरी पुणे महानगरपालिकेने त्यांचेकडील पत्र जा.क्र.एलएएम/२४८४ दि. ०३/०३/२०२५ अन्वये टीडीआर सेल, बांधकाम विकास विभाग व मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाद्वारे एफ. एस. आय. व टी. डी. आर. अदा केलेला नसल्याचे नमूद केलेले आहे.

क्र) विच्छेद व हानीकारक मूल्य :-

संपादनाचे भागशः मिळकत बाधीत होत असल्याने व उर्वरीत क्षेत्र बांधकाम योग्य रहात असल्याने तसेच कोणत्याही हितसंबंधिताने या घटकाखाली मागणी केलेली नसल्याने सदर घटकाखाली कोणतेही रक्कम हितसंबंधितांना देय ठरत नाही.

ट) झाडाचे व विहीरीचे मूल्यांकन :-

आज रोजी जागेवर झाडे अस्तित्वात नाहीत व याबाबतची टिपणी, अहवाल अभिलेखात आढळून येत नाही. त्यानुषंगाने, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मोकळ्या जागेचे मूल्यांकन अंतिम केले आहे.



ठ) पोटखराब जमिनीचे मूल्यांकन, विच्छेद व हानीकारक मूल्य :-

संपादीत जमिनीमध्ये पोटखराब क्षेत्र नाही व विच्छेद क्षेत्राबाबत कोणत्याही हितसंबंधितांनी मागणी केलेली नाही. वाणिज्य वापराबाबत हानिकारक मूल्य आवश्यक त्याठिकाणी निश्चित केलेले आहे.

ड) जमीनीच्या मोबदल्याच्या व सहभागी मालक व कुळे यांच्या संविभाजनाबाबत :-

कुळांचा समावेश संपादित जागेवर नाही, असे उपलब्ध ७/१२ उतान्यावरून दिसते. तसेच मालकी हक्काबाबत वाद उद्भवल्यास नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ७६ व कलम ७७ अन्वये रक्कम मा. प्राधिकरणात जमा करण्यात येईल. सबब, सदर बाबीबाबत रक्कम वाटप करताना पुनश्चः खातरजमा करण्यात येईल.

ढ) नवीन शर्तीवरील जमिनी :-

संपादनाखालील जमिन नविन शर्तीवरील जमिन असल्याबाबत उपलब्ध अभिलेखावरून दिसून येत नाही. रक्कम अदा करताना पुनश्चः खात्री करण्यात येईल.

१६) आयकर कपात :-

भूसंपादन अधिनियम १८९४ निरसित झालेने, नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील कलम २४(अ) अन्वयेच्या तरतुदीनुसार भूसंपादनाबाबतची वैधानिक कार्यवाही करण्यात आलेली असलेने नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम ९६ नुसार नुकसान भरपाई रक्कम हितसंबंधितांना वाटप करताना आयकर कपात करणे लागू नाही.



१७) मूल्यांकनानुसार जमिनीची येणारी नुकसान भरपाई रक्कम :-

मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग यांचेकडील ज्ञापन जा.क्र.विआपुणे/निवाडा/मौ.वडगावशेरी, मौ.लोहगाव व मौ.खराडी ता.हवेली जि.पुणे/११/२०१८ दि. १७/०७/२०१८ अन्वये मान्य केलेला दर निवाड्यात मूल्यांकनासाठी विचारात घेऊन नुकसान भरपाई रक्कम परिगणित केलेली आहे.

(तक्ता पुढील पानावर)

[Handwritten signature]

**मौ. वडगाव शेरी, ता. हवेली, जि.पुणे स.नं.४६/६ पै. येथील रामवाडी जकात नाका ते पुणे
महानगरपालिका हद्द ६०.०० मी. विकास योजना रस्त्यासाठी भूसंपादन**

१	संपादनाखालील एकूण क्षेत्र	८१७.७१ चौ.मी.
२	मूल्यांकनासाठी विचारात घेतलेले मूल्यदर	रु. ४०००/- प्रति चौ.मी.
३	नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेनुसार नागरी क्षेत्रासाठी गुणक	१
४	जमिनीचे मूल्य : ८१७.७१ चौ.मी. x रु.४००० /- प्रति चौ.मी.	रु.३२,७०,८४० /-
५	जमिनीचे एकूण मूल्य (३ x ४)	रु.३२,७०,८४० /-
६	बांधकामाचे मूल्य	निरंक
७	झाडांचे मूल्य	निरंक
८	एकुण मूल्य	रु.३२,७०,८४० /-
९	१००% दिलासा रक्कम (जमिनीच्या एकूण मुल्यावर)	रु.३२,७०,८४० /-
१०	एकुण मूल्य (८ + ९)	रु.६५,४१,६८०/-
११	१२% अतिरिक्त घटकाची रक्कम (मूल्यांकन दि.२९/०३/२००७ ते निवाडा जाहिर दि.१७/०३/२०२५ पर्यंत) = १७ वर्ष ११ महिने १७ दिवस = ६५६३ दिवस = २१५.७७%) (३२,७०,८४० x २१५.७७%)	रु.७०,५७,४९९ /-
१२	विच्छेद व हानिकारक मूल्य	निरंक
१३	नुकसान भरपाईची एकूण रक्कम (१० + ११ + १२)	रु. १,३५,९९,१७९/-

नुकसान भरपाई रक्कम खाली नमुद तक्त्याप्रमाणे देय आहे.

अ.क्र.	स.नं.	क्षेत्र (चौ.मी.)	एकूण मूल्य रु./-
१	२	३	४
	मौ. वडगाव शेरी, ता. हवेली, जि.पुणे स.नं.४६/६ पै. येथील रामवाडी जकात नाका ते पुणे महानगरपालिका हद्द ६०.०० मी. विकास योजना रस्त्यासाठी भूसंपादन.		
१	मौ. वडगाव शेरी, ता. हवेली, जि.पुणे स.नं.४६/६ पैकी	८१७.७१ चौ.मी.	रु. १,३५,९९,१७९/-

(Signature)

१८) जमिनीचा ताबा :-

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्र.१४८३३/२०२२ दि.११/०८/२०२३ रोजीचे आदेशामधील मुद्दा क्र.१ मध्ये खालीलप्रमाणे नमुद केलेले आहे-

"The Pune Municipal Corporation has already taken possession of the property and on the part of the land of the Petitioner, road is already constructed. Mr.Kulkarni learned counsel for the Pune Municipal Corporation states that the award is not yet made in respect of the writ property"

उक्त प्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणातील भूसंपादनाखालील मौ. वडगाव शेरी येथील स.नं. ४६/६ पै. मधील ८१७.७१ चौ.मी जागेचा ताबा पुणे महानगरपालिकेने घेतला असून, भूसंपादन कायदानुसार झालेला नाही. त्यामुळे, सदर क्षेत्राची ताबा पावती झालेली नाही. भूसंपादन क्षेत्राचा निवाडा जाहीर झालेनंतर नविन भूमिसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम ३८ नुसार रितसर ताबा पावती करणेत येईल. त्यानंतरच संपादनाखालील जमीन सर्व बोजापासून मुक्त अशी पुणे महानगरपालिकेकडे निहित होईल.

स्थळ :- पुणे

दिनांक :- १७/०३/२०२५




(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमि संपादन अधिकारी
क्र. १६, पुणे

अंतिम पुरवणी निवाडा

मी, हर्षद रमेश घुले, विशेष भुमी संपादन अधिकारी क्र.१६, पुणे भूमि संपादन अधिनियम, १८९४ चे कलम ११ अन्वये (भूसंपादन अधिनियम २०१३ अन्वये हिशोबीत केलेला) मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग यांचेकडील ज्ञापन जा.क्र.विआपुणे/निवाडा/ मौ.वडगावशेरी, मौ.लोहगाव व मौ.खराडी ता.हवेली जि.पुणे/११/२०१८ दि. १७/०७/२०१८ व मा.जिल्हाधिकारी, पुणे, भूसंपादन (समन्वय) शाखा यांचेकडील ज्ञापन क्र.पीएलए/कावि/३१७/२०२५, दि.०५/०३/२०२५ अन्वये खालीलप्रमाणे निवाडा घोषित करण्यात येत आहे.

मौजे वडगाव शेरी - स. नं. ४६/६ पैकी

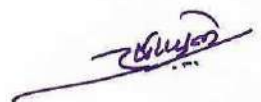
अ) संपादनाखालील जागेचे एकूण क्षेत्र = ८१७.७१ चौ.मी.

ब) अदा करणेची एकूण नुकसान भरपाई रक्कम = रु. १,३५,९९,१७१/-

क) सदर नुकसान भरपाई रकमेचे वाटप खालीलप्रमाणे करण्यात येते आहे.

१	संपादनाखालील एकूण क्षेत्र	८१७.७१ चौ.मी.
२	मूल्यांकनासाठी विचारात घेतलेले मूल्यदर	रु. ४०००/- प्रति चौ.मी.
३	नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेनुसार नागरी क्षेत्रासाठी गुणक	१
४	जमिनीचे मूल्य : ८१७.७१ चौ.मी. x रु.४०००/- प्रति चौ.मी.	रु.३२,७०,८४०/-
५	जमिनीचे एकूण मूल्य (३ x ४)	रु.३२,७०,८४०/-
६	बांधकामाचे मूल्य	रु. ०/-
७	झाडांचे मूल्य	रु. ०/-
८	एकूण मूल्य (५ + ६ + ७)	रु.३२,७०,८४०/-
९	१००% दिलासा रक्कम (जमिनीच्या एकूण मुल्यावर)	रु.३२,७०,८४०/-
१०	एकूण मूल्य (८ + ९)	रु. ६५,४१,६८०/-
११	१२% अतिरिक्त घटकाची रक्कम (मूल्यांकन दि.२९/०३/२००७ ते निवाडा जाहिर दि.१७/०३/२०२५ पर्यंत) = १७ वर्ष ११ महिने १७ दिवस = ६५६३ दिवस = २१५.७७%) (३२,७०,८४० x २१५.७७%)	रु.७०,५७,४९१/-
१२	विच्छेद व हानिकारक मूल्य	निरंक
१३	नुकसान भरपाईची एकूण रक्कम (१० + ११ + १२)	रु. १,३५,९९,१७१/-

(अक्षरी - रु. एक कोटी पस्तीस लाख नव्याण्णव हजार एकशे एक्काहत्तर फक्त)

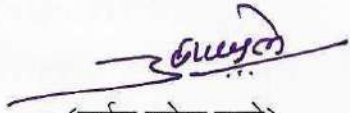


टिप :-

- १) सदरचा निवाडा भूसंपादन कायदा १८९४ चे कलम ११ नुसार दि.१७/०३/२०२५ रोजी माझेकडून जाहीर करण्यात येऊन कार्यालयीन अभिलेखात समाविष्ट करण्यात आला आहे.
- २) सदर निवाड्यास भूसंपादन कायदा १८९४ च्या कलम ११ अन्वये मा.जिल्हाधिकारी, पुणे, भूसंपादन (समन्वय) शाखा यांचेकडील ज्ञापन क्र. पीएलए/कावि/३१७/२०२५, दि.०५/०३/२०२५ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे.
- ३) संपादन संस्था पुणे महानगरपालिका यांचे कडील (विशेष कार्याधिकारी भूमिप्रापण- भूसंपादन पुणे महानगरपालिका) दि.०५/०८/२००६ रोजी धनादेश क्र.५८९६४३ अन्वये रु.५०,००,०००/- (पन्नास लाख फक्त) प्राप्त झालेले आहे. तदनंतर, पुणे महानगरपालिकेकडील दि.०४/०६/२०२४ रोजी धनादेश क्र.६६१४६३ अन्वये रु.१,४२,९९,०८८/- प्राप्त झाले आहे.
- ४) विषयांकित भूसंपादन प्रकरणीच्या प्रारूप निवाड्यास व मुल्यांकन दरास मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी ज्ञापन जा.क्र. विआपुणे /निवाडा /मौ.वडगाव शेरी, मौ.लोहगाव व मौ.खराडी, ता.हवेली, जि.पुणे /११/२०१८ दि.१७/०७/२०१८ अन्वये मंजूरी दिलेली आहे.
- ५) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे आदेशानुसार तीन महिने कालावधीत उक्त मिळकतीचा निवाडा जाहीर करणेबाबत निर्देश आहेत. त्यानुषंगाने सदरचा पुरवणी निवाडा करणेत आलेला आहे.
- ६) नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम ९६ नुसार नुकसान भरपाई रक्कम हितसंबंधितांना वाटप करताना आयकर कपात करणे लागू नाही.
- ८) निवाड्यात दर्शविण्यात आलेली नुकसान भरपाईची रक्कम हितसंबंधितांना ताजा मिळकत उत्तरा, एफ.एस.आय./टी.डी.आर. व अन्य लाभ संपादनापोटी न घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र पुणे महानगरपालिकेकडून प्राप्त करून घेतल्यानंतर देय होईल.
- ९) संपादनाखालील मिळकतीच्या ताब्यांतर सदर जमिन सर्वप्रकारच्या बोजाविरहित पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत होईल.

स्थळ :- पुणे
दिनांक :- १७/०३/२०२५




(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमि संपादन अधिकारी
क्र. १६, पुणे

परिशिष्ट - अ

संपादनाखालील जमिनीचा तपशिल व परिगणित करण्यात आलेली नुकसान भरपाई रक्कम

अ. क्र.	मूल्य विभाग क्र.	स.नं.	संपादनाखालील जागेचे क्षेत्र (चौ.मी.)	एकूण मूल्य रुपये
१	२	३	४	५
मौ. वडगांवशेरी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील मंजूर विकास योजना (वाढीव हद्द) ६० मी. रस्तारुंदीकरण				
१	मूल्य विभाग क्र.२९/४३६	स.नं.४६/६ पैकी	८१७.७१ चौ.मी.	रु. १,३५,९९,१७१/-
		एकूण नुकसान भरपाई रक्कम रुपये		रु. १,३५,९९,१७१/-

(अक्षरी - रु. एक कोटी पस्तीस लाख नव्याण्णव हजार एकशे एक्काहत्तर फक्त)

अ.क्र.	हितसंबंधितांचे नाव	देय नुकसान भरपाई रक्कम रुपये
१	मे. बोरा-गलांडे असोसिएट्स तर्फे भागीदार बाबासाहेब किसनराव गलांडे व निलेश सतिश बोरा	रु. १,३५,९९,१७१/-

वरील रक्कम अद्यावत सातबारा/मालमत्ता पत्रक सादर करणे करण्यावर देय.

स्थळ :- पुणे
दिनांक:- १७/०३/२०२५



(हर्षद रमेश घुले)
(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमि संपादन अधिकारी
क्र. १६, पुणे

परिशिष्ट - ब

भूसंपादन प्रस्तावाचे परिसरातील खरेदी - विक्री व्यवहार दर्शविणारा तक्ता

अ.क्र.	खरेदी-विक्री व्यवहार क्र.	जमिनीचा दर रक्कम (रु. प्रति चौ. मी.)	मूल्यांकन दिनांकास येणारा खुल्या जमिनीचा दर (रु.प्रती चौ.मी.)
१	१	१२७३/-	१३५७/-
२	२	१२८९/-	१३७३/-
३	३	१३११/-	१३९५/-
४	६	२१५३/-	२१८५/-

स्थळ :- पुणे
दिनांक:- १७/०३/२०२५




(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमि संपादन अधिकारी
क्र. १६, पुणे

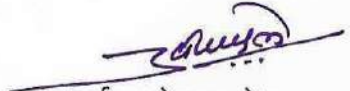
परिशिष्ट - क

भूसंपादन प्रस्तावाचे परिसरातील पुणे महानगरपालिकेने तडजोडीने संपादित केलेल्या
मिलकतींचे व्यवहार दर्शविणारा तक्ता

खरेदी- विक्री व्यवहार क्र.	दस्त क्रमांक व दिनांक	स. नं.	क्षेत्र (चौ.मी.)	मंजूर विकास योजना पुणे (वाढीव हद्द) मधील प्रस्तावानुसार झोनिंग	दर प्रती चौ.मी. (रु./-)
मौ. वडगांवशेरी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील मंजूर विकास योजना (वाढीव हद्द) ६० मी. रस्तारुंदीकरण					
निरंक					

स्थळ :- पुणे
दिनांक:- १७/०३/२०२५



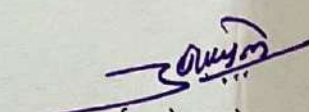

(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमि संपादन अधिकारी
क्र. १६, पुणे

मुल्यांकन तक्ता क्र. १

प्रारूप निवाडयात विचारात घेतलेल्या दरानुसार मोकळ्या जमिनीचे हिशोबित केलेले मूल्य (एलए-५३९अ)

अ. क्र.	स.नं.	संपादनाखालील जागेचे क्षेत्र	क्षेत्रफळ	शासनाच्या दि. २६/०५/२०१५ च्या परिपत्रकातील गुणकाप्रमाणे नुकसान भरपाईसाठी निश्चित केलेला दर रु. प्रती चौ.मी.	मूल्य	मोकळ्या जमिनीचे मूल्य
		चौ.मी.	चौ.मी.	रुपये	रुपये	रुपये
१	२	३	४	५	६	७
मौ. वडगांवशेरी						
१	मौ. वडगांवशेरी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील मंजूर विकास योजना (वाढीव हद्द) ६० मी. रस्तारुंदीकरण					
१	स.नं.४६/६ पैकी	८१७.७१	८१७.७१	रु.४,०००/-	रु.३२,७०,८४०/-	रु.३२,७०,८४०/-




(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमि संपादन अधिकारी, क्र.१६, पुणे

परिशिष्ट - अ-अ (निवाडा पत्रक)

प्रकरण क्र. :- एलए - ५३९अ

कार्यालयाचे नाव :- विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र. १६, पुणे

संपादन प्रयोजन :- मी. वडगांवशेरी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील मंजूर विकास योजना (वाढीव हद्द) ६० मी. रस्तारुंदीकरण

निवाडा जाहीर :- दि.१७/०३/२०२५

गावाचे नांव :- मी. वडगांवशेरी, ता.हवेली, जि.पुणे

पुणे महानगरपालिकेकडून सदर निवाड्यापोटी या कार्यालयाकडे जमा केलेली रक्कम पुढील प्रमाणे आहे :-

१) घनादेश क्र.५८९६४३, दि.०५/०८/२००६ - रु. ५०,००,०००/-

२) घनादेश क्र.६६९४६३, दि.०४/०६/२०२४ - रु.१,४२,९९,०८८/-

एकूण नुकसान भरपाई रक्कम - रु.१,९२,९९,०८८/-

भूमिसंपादन अधिनियम १८९४ मधील कलम ६ची (कलम १७) अधिसूचना - क्र. भूसं/आर आर-३/एस आर १८/२००७ मंजूर दि. १३/०३/२००७ राजपत्र प्रसिद्धीकरण महाराष्ट्र शासन राजपत्र पुणे विभाग दि. २९/०३/२००७ (पृष्ठ क्र.५८६ ते ५८८)

अ. क्र.	निवाड्याप्रमाणे ज्या इसमांना किंवा हक्कदारांना रक्कम देय आहे अशा इसमांची नावे	संपादनाखालील जागेचे क्षेत्र चौ. मी.	नुकसान भरपाई दर रु. प्रती चौ.मी.	नुकसान भरपाई बाबत तपशील			एकूण मूल्य रुपये (रकाना क्र. ५+६+७)	१००% दिलासा रक्कम (रकाना क्र. ८ वर)	१२ % अतिरिक्त घटकाची रक्कम रुपये (रकाना क्र. ५ वर)	९% अतिरिक्त घटकाची रक्कम रुपये (रकाना क्र. ६ वर)	१५% अतिरिक्त घटकाची रक्कम रुपये (रकाना क्र. ६ वर)	हानिकारक व विच्छेद मूल्य रुपये	स्थलांतरीत बांधाबांध भत्ता	एकूण नुकसान भरपाई रक्कम रुपये (रकाना क्र. ८ ते १४)	शेरा
	स.नं.			संपादीत जमिनीचे मूल्य	बांधकाम मूल्य	झाडांचे मूल्य									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	स.नं.४६/६ पैकी	८१७.७१	रु. ४०००/-	रु.३२,७०,८४०/-	०	०	रु.३२,७०,८४०/-	रु.३२,७०,८४०/-	रु.७०,५७,४९१/-	०	०	०	०	रु. १,३५,९९,१७९/-	
	मे. बोरा-गलांडे असोसिएट्स तर्फे भागीदार बाबासाहेब किसनराव गलांडे व निलेश सतिश बोरा														

स्थळ:- पुणे

दिनांक:- १७/०३/२०२५



(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र. १६, पुणे

मूल्यांकन तक्ता क्र. २

मोकळ्या जागेवरील बांधकामाचे, झाडाचे व विच्छेद, हानिकारक मुल्य ताबा दिनांकास व देय अतिरिक्त घटक

मूल्यांकनाचा दि. २९/०३/२००७ ते निवाडा घोषित करण्याचा दि. १७/०३/२०२५ (दिनांक/ महिना/वर्ष)

अ. क्र.	स.नं.	मोकळ्या जमिनीचे मूल्य तक्ता क्र. १ मधील रकाना क्र. ७	बांधकामाचे मूल्य	झाडांचे मूल्य	एकूण मूल्य रकाना क्र. (३+४+५)	१००% दिलासा रक्कम	ताब्याचा दिनांक	१२% अतिरिक्त घटकाची रक्कम दि. २९/०३/२००७ ते दि. १७/०३/२०२५ रकाना क्र. ३ वर (६५६३ दिवस)	९% अतिरिक्त घटकांची रक्कम रुपये रकाना क्र. ८ वर	१५% अतिरिक्त घटकाची रक्कम रुपये रकाना क्र. ७ वर	हानिकारक व विच्छेद मूल्य रुपये	स्थलांतरीत बांधाबांध भत्ता	एकूण नुकसान भरपाई रक्कम रुपये
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	दिनांक/ महिना / वर्ष	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	मौ. वडगांवशेरी												
१	मौ. वडगांवशेरी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील मंजूर विकास योजना (वाढीव हद्द) ६० मी. रस्तारुंदीकरण												
१	स. नं. ४६/६ पैकी	रु.३२,७०,८४०/-	०	०	रु.३२,७०,८४०/-	रु.३२,७०,८४०/-	-	रु.७०,५७,४९९/-	०	०	०	०	रु. १,३५,९९,९७९/-
											एकूण		रु. १,३५,९९,९७९/-



(हर्षद रमेश घुले)
(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमि संपादन अधिकारी, क्र.१६, पुणे